

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1683/2530

นาย โชค ศิริรัตนานุ ภาพ
จำเอก วิชิต วิเศษลักษณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์โจทก์ขอ
เลื่อนคดีไป 3 ครั้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ประวิงคดีไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่าง
คนอนาถา ให้งดการไต่สวน และมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
เท่ากับได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคำร้อง ของ โจทก์แล้วว่าโจทก์มิใช่คนอนาถา จะใช้
สิทธิดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่ได้ เมื่อโจทก์อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยอมถึงที่สุดตาม ป.วิ.พ.มาตรา 156 วรรคท้าย.

โจทก์ฟ้องและยื่นคำร้องพร้อมฟ้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์โจทก์ขอ
เลื่อนคดีไป 3 ครั้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ประวิงคดีไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่าง
คนอนาถา ให้งดการไต่สวนและมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลชั้นต้นให้โจทก์นำค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามฟ้องโจทก์และตาม
อุทธรณ์มาชำระให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน มิฉะนั้นไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นรับอุทธรณ์โจทก์ไว้
ดำเนินการต่อไปและศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของโจทก์เป็นการ
ประวิงคดี พิจารณายืน หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ก็ให้นำค่าธรรมเนียมที่
จะต้องชำระตามฟ้องมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันทราบคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคน
อนาถาของโจทก์ โจทก์ขอเลื่อนคดีไป 1 ครั้งศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า โจทก์ประวิงคดี
ไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา เท่ากับได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคำร้องของ
โจทก์แล้วว่าโจทก์มิใช่คนอนาถา จะใช้สิทธิดำเนินคดีอย่างคนอนาถาไม่ได้เมื่อโจทก์
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ย่อมถึงที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156วรรคท้าย ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัย
ฎีกาของโจทก์ไม่ได้

พิพากษาให้ยกฎีกาของโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ